

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 338/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพงศ์เทพหรือพงษ์เทพ เนาวรัตน์จิร

วัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายจำลอง โควสวัสดิ์ จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน ตามบัญชีทรัพย์ที่ได้เสนอมาพร้อมกับคำร้อง

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ชลช จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335,336 ทวิ,83 วางโทษจำคุก 7 ปี6 เดือน ชลช จำเลยที่ 4
เบิกความเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุก 5 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ชลช จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวินอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 4 แผ่นที่ 8,71 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว พฤติการณ์แห่งคดีในชั้นนี้ยังไม่สมควรปล่อยชั่วคราว ไม่
อนุญาต

พิจารณาแล้ว พฤติการณ์แห่งคดีในชั้นนี้ยังไม่สมควรปล่อยชั่วคราว ไม่
อนุญาต

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>